

【제 목】 : 용역사업 수행 절차 미준수 (주의)

【내 용】

- DUR관리실은 「약사법」 제23조의3 및 동법 시행규칙 제15조의4에 따라 의약품안전사용정보시스템의 운영에 관한 업무를 담당하고 있으며, 사업수행의 전문성과 효율성을 도모하기 위해 일부 사업을 위탁용역으로 수행하고 있다.

☞ 참고자료: 【약사법】

제23조의3(의약품안전사용정보시스템의 구축·운영 등) ① 보건복지부장관은 제23조의2 및 「의료법」 제18조의2에 따른 의약품정보의 확인을 지원하기 위하여 의약품안전사용정보시스템(이하 “정보시스템”이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.
② 보건복지부장관은 정보시스템의 운영을 보건복지부령으로 정하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 이 경우 보건복지부장관은 정보시스템의 운영에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

☞ 참고자료: 【약사법 시행규칙】

제15조의4(정보시스템 운영의 위탁) ① 보건복지부장관은 법 제23조의3제2항 전단에 따라 정보시스템의 운영에 관한 업무를 심사평가원에 위탁한다.

가. 검사·검수 조치 관련

- 우리 원 「계약사무처리지침」에 따르면 과업이 완료되었을 경우 납품되는 물품 등과 규격조건과의 일치여부, 규격 상 합격기준과의 적합여부를 판정하고 그 결과에 따라 물품 등을 수령하는 검사·검수를 하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. ~ 5. (생략)
6. "검사"란 납품되는 물품 등과 규격조건과의 일치여부와 규격상 합격기준과의 적합여부를 판정하는 행위를 말한다.
7. "검수"란 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물품 등에 대하여 검사결과에 따른 수령행위를 말한다.
제50조(검사 및 검수) 과업이 완료되었을 경우에는 「국가계약법」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하여야 한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 DUR관리실에서 수행한 용역사업을 점검한 결과, **【표 7】** ‘용역사업 검사·검수 미 조치 내역’과 같이 검사·검수를 누락한 사실 3건과 납품 전 검수를 시행한 사실 1건을 확인하였다.

【표 7】 용역사업 검사·검수 미 조치 내역

연번	용역사업명	문서 정보	세부 내역
1	DUR 맞춤형 환류서비스 안내문 발송 관련 DM용역	○부-1123호 (2018.6.27.)	과업 완료 후 검사·검수 미 시행
2		○부-1697호 (2018.9.5.)	
3		○부-2183호 (2018.11.19.)	
4	DUR 안내 책자 제작	○부-1298호 (2019.7.4.)	납품일(6.21.) 이전 검수시행(6.20.)

나. 학술연구용역 결과보고회 개최 관련

- 우리 원 「연구개발사업관리지침」에 따르면 학술연구용역의 경우 결과보고회는 계약이 만료되기 15일 이전까지 개최하여야 하며 주관연구기관장 또는 주관연구책임자는 이때까지 결과보고서를 연구수행부서에 제출토록 되어 있다.

☞ 참고자료: **【연구개발사업관리지침】**

제24조(진도관리) ① (생략)
② 연구수행부서장은 착수·중간·결과 보고회의 개최 시기를 위탁연구 계약 사항을 고려하여 정하여야 한다. 다만 결과보고회는 계약이 만료되기 15일 이전까지 개최하여야 한다.(생략)
제25조(결과보고서 제출 및 평가) ① 주관연구기관장 또는 주관연구책임자는 위탁연구 계약이 만료되기 15일 이전까지 결과보고서를 연구수행부서에 제출하여야 하며, 연구수행부서장은 제출받은 결과보고서를 10일 이내에 연구과제관리시스템에 파일로 등록하여야 한다.(생략)

- 이에 감사대상기간 동안 DUR관리실에서 수행한 학술연구용역 사업을 점검한 결과, **【표 8】** ‘학술연구용역 결과보고회 개최 지연 내역’과 같이 ‘DUR 고도화를 위한 발전방안 연구’의 계약종료일에 결과보고회를 개최한 사실을 1건을 확인하였다.

【표 8】 학술연구용역 결과보고회 개최 지연 내역

용역사업명	문서 정보	세부 내역
DUR 고도화를 위한 발전방안 연구	○부-328호 (2019.2.21.)	계약종료일(2.13.)에 결과보고회 개최

다. 용역사업 보안관리 관련

- 우리 원 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」에 따르면 사업부서는 용역사업 수행 시 보안관리계획을 수립해야 하며, 용역사업 완료 후 현장점검을 실시하여 보안조치 확인서 및 확약서를 작성해야 한다.

☞ 참고자료: 【용역사업 수행 시 보안관리 가이드】

I. 개요

7. 과제별 보안관리업무

시기	항목	내 용	과제별		
			단순	일반	보안
사업 계획	보안관리계획	용역 특성에 맞는 보안관리계획 수립	○	○	○
용역 수행 (주체)	용역인원교육 (사업부서 or 업체)	월1회 개인정보보호·보안 교육	-	○	○
	현장점검(사업부서)	용역 전·중·후 장소인원 점검(3회) (문서보관상태, PC 관리상태 등)	-	○	○
	제공자료관리대장 (사업부서)	업체에 제공된 자료 기록	-	○	○

III. 세부 보안관리 내역

1. 단계별 주요 조치내용

단계	용역사업 수행 전	용역사업 수행 중	용역사업 완료 후
방향	보안성 검토 및 보안관리계획 평가	인원·문서·시설· 정보통신 보안조치	자료 보안관리 강화 및 확약서 청구
조치 내용	◇계획 수립시 ○ 발주부서 자체 보안성 검토 ○ 보안담당관 또는 보안심사위원회 보안성 검토 ○ 보안성 검토결과 반영 ◇사업 입찰시 ○ 용역업체 보안관리계획 평가 및 보완 조치 ○ 누출금지정보 명시 (정보화용역사업) ◇사업 계약시 ○ 비밀유지계약서 ○ 보안서약서(수행기관장) ○ 개인정보처리 위탁계약서 (개인정보 위탁사업시)	◇인원 보안조치 ○ 수행인원 보안 서약서 청구 및 보안교육 실시 ◇문서 보안조치 ○ '제공자료(정보) 관리대장(첨부10) 작성 ○ 중요자료 소각 ○ 보관함에 보관 ○ 화의자료 화수 조치 ○ 차분정보 이용 ○ 제공대장(첨부10) 작성 ◇시설·장비·정보통신 ○ 외부인 통제 및 보안점검 실시 ○ 반출입장비 보안 관리 철저	◇용역사업 자료화수 ○ 제공자료 전량화수 ○ 대외보안이 요구되는 산출물 비밀 등록 ○ 비밀자료 인쇄시 인가된 업체 이용 ○ 제공 개인정보 전량화수 ◇확약서 청구 ○ 용역사업 수행기관장 명의 보안조치 확약서 ○ 산출물 발간업체 대표명의 보안조치 확약서 ◇확인서 작성 ○ 접수담당자 명의 보안조치 확인서

- 이에 감사 대상기간 동안 DUR관리실의 용역사업에 대해 점검한 결과, **【표 9】** ‘용역사업 보안관리 부적정 내역’과 같이 총 2건에 대하여 보안관리 계획 수립 및 용역사업 완료 시 보안조치사항이 누락된 사실을 확인하였다.

【표 9】 용역사업 보안관리 부적정 내역

연번	용역사업명	문서 정보	세부 내역
1	대국민 DUR 교육 기념품 제작	(계약의뢰) ○부 (2018.5.31.)	보안관리 계획 문서 누락
2	DUR 상담업무 위탁용역	○부-1114호 (2018.6.27.)	보안조치 확인서 및 확약서 누락

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 용역 수행 시 관련 규정 등에서 정한 사항을 준수하여 누락 없이 사업이 수행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)